



RESOLUCIÓN FINAL N° 0775-2026/PS2

DENUNCIANTE : HUGO OSCAR PEÑA LANDA
(SEÑOR PEÑA)
DENUNCIADO : CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD
SCOTIA PERÚ S.A. (LA CAJA)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 26 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Caja por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 489068-****4570 del señor Peña, la cual no reconoce haber autorizado, toda vez que: (a) las operaciones fueron autorizadas luego de recibir una llamada de un supuesto representante de la denunciada, quien le ofreció un pago de membresía menor al que tenía; posteriormente, recibió la visita de un *courier* en su centro de trabajo, quien procedió a cortar la tarjeta y lacrarla; (b) no se activaron los mecanismos de alerta, toda vez que no recibió comunicación telefónica, mensaje de texto ni correo electrónico para verificar la autenticidad de la operación; (c) la operación se realizó en una ciudad distinta a la que pertenece, sin que se activaran los controles antifraude ni las verificaciones adicionales correspondientes; y, como consecuencia, se vienen realizando gestiones de cobranza por una deuda que no reconoce haber solicitado:

Fecha	Detalle	Importe S/
22/10/2025	IZI*IMPORTACIONES DRAFALC	9 993,00

- El 2 de febrero de 2026, la Caja presentó sus descargos y formuló el allanamiento a la imputación de cargos efectuadas en su contra, por lo que solicitó la exoneración de los costos del procedimiento.
- En la misma fecha, el denunciante presentó un escrito atendiendo el requerimiento efectuado mediante Resolución N° 1.
- El 5 de febrero de 2026, la Caja presentó un escrito y señaló lo siguiente:
 - Formuló el desistimiento de su allanamiento;
 - el consumo cuestionado por el denunciante se registró con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pago (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios por parte de este último, para luego ser procesados por Visa exitosamente, generándose el código de autorización por la operación;

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2**

- (iii) respecto al primer requisito de autenticación reforzada —referido a contar con un doble factor de autenticación— se efectuó la lectura del CHIP a través del dispositivo POS del establecimiento en donde se realizó la operación cuestionada;
 - (iv) el segundo factor de autenticación consistió en la firma del voucher correspondiente a la operación denunciada;
 - (v) respecto al segundo requisito de autenticación reforzada —referido al control de ataques de hombre en el medio— la operación cuestionada generó el código 010264, tal como lo dispone el Reglamento de Ciberseguridad;
 - (vi) respecto al tercer requisito de autenticación reforzada —referido a la notificación de la operación—cumplió con notificar al denunciante sobre la realización de la operación cuestionada, a través de un email;
 - (vii) sí cumplió con efectuar el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito del denunciante, de manera inmediata a la realización de la operación; es decir, activó las medidas de seguridad pertinentes, esto es, la generación de alertas y el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito, con lo cual se impidió que se pudieran seguir realizando operaciones posteriores al consumo denunciado;
 - (viii) la línea de crédito otorgada a la tarjeta de crédito del señor Peña ascendía a S/ 14 400,00; es decir el valor del consumo se encontraba dentro de la línea otorgada en la tarjeta de crédito del denunciante;
 - (ix) el señor Peña no ha cumplido con acreditar que, personal de su entidad le haya contactado telefónicamente, así como, tampoco acreditó que su personal haya realizado gestiones de recojo y destrucción de su tarjeta de crédito;
 - (x) el denunciante habría sido víctima de fraude, en la modalidad denominada “Spoofing”; asimismo; señaló que nunca solicita ni solicitará a los usuarios devolver la tarjeta entregada ni la clave secreta, es más, requiere a sus usuarios que tomen las medidas de precaución respectivas en caso ello suceda, tal y como se puede observar en las indicaciones brindadas mediante su página web; y,
 - (xi) el denunciante no cumplió con adoptar las medidas de seguridad que correspondían al uso del plástico entregado, pues entregó su tarjeta a terceras personas, por lo que no es responsabilidad de su entidad el uso indebido de la tarjeta materia de la presente denuncia.
5. Mediante Resolución N° 3 del 6 de marzo de 2026, se requirió a las partes información referida a la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 489068-****4570.
6. El 13 de marzo de 2026, la Caja solicitó un plazo adicional para atender el requerimiento formulado mediante Resolución N° 3.
7. Por Resolución N° 4 del 17 de marzo de 2026, se denegó el plazo adicional solicitado por la Caja.
8. Mediante escrito del 18 de marzo de 2026, la Caja indicó que el alta de la tarjeta de crédito del denunciante se realizó con fecha 16 de febrero de 2012.



ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
10. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
11. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige la autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
12. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
13. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
14. Este órgano resolutivo es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2**

de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

15. Asimismo, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
16. Debe tenerse presente que la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad². En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
17. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³.
18. En el presente caso, de acuerdo con la información brindada por la Caja, la tarjeta de crédito

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2

4890-****-****4570 de titularidad del denunciante fue dada de alta el 22 de agosto de 2024, por lo que se concluye que su emisión es anterior a la aplicación de la mencionada norma:

Fecha de emisión de la TC

Número de la TC reimpresa

Acuse de Entrega de Tarjeta por Reimpresión o Cambio de Producto

Titular de la cuenta: **Hugo Oscar Peña Landa**

☒ DNI ☐ CE: 10...20

N° de Tarjeta nueva: **4890-4570**

Marca de Tarjeta: ☒ Visa ☐ Mastercard Priority Pass: ☐ Línea de crédito: **\$14400**

☐ Black ☐ Signature ☐ Gold ☐ Clásica ☐ Simple

☐ Reimpresión de tarjeta titular ☐ Reimpresión de tarjeta adicional ☒ Cambio de producto

El Cliente declara aceptar la entrega de la Tarjeta de Crédito detallada en este documento, dejando constancia a través de su firma que se encuentra en perfectas condiciones y comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para imposibilitar el uso indebido de la misma. Asimismo, autoriza el traslado de los saldos de su Tarjeta anterior a la nueva Tarjeta. Para el caso de cambio de producto, el Cliente acepta que recibe la tarjeta bajo las condiciones establecidas en el Contrato de la Tarjeta de Crédito y declara haber recibido la Hoja Resumen correspondiente, la misma que contiene las tarifas y características vigentes.

No. de tarjeta titular anterior:

19. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre el cargo de una (1) operación no reconocida

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
21. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2**

correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
24. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.
25. El artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)”*¹⁰.

cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

M-OPS-04/01

Página 6 de 17

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2**

26. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
27. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que a la entidad financiera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.
28. El señor Peña denunció a la Caja por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 489068-****4570, la cual no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente Resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
22/10/2025	IZI*IMPORTACIONES DRAFALC	9 993,00

29. En sus descargos, la Caja señaló que la operación denunciada se registró con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pago (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios por parte de este último, para luego ser procesados por Visa exitosamente, generándose el código de autorización por la operación. Para acreditar sus afirmaciones presentó los siguientes reportes:

• Operación por el monto de S/ 9,993.00

N° Tarjeta de Crédito	ORG : 641	LOGO : 001	CUENTA : 4890-6800-1863-4562
Fecha de Transacción	NR DE TARJETA : 4890-6800-1863-4570	PEÑA HUGO	
Código de Autorización N° 010264	FECHA DE TXN : 22/10/2025	FECHA JULIANA: 25/295	HORA : 20:52:50
	IMPORTE DE TXN: 9,993.00	MONEDA : 604	VCTO: 29/04 AA/MM
	CODIGO DE RPTA: 00	APROBADO	
	CODIGO DE AUTORIZACION: 010264	AUT TRACE: 421604	
	CODIGO COMERCIO: 005881892	MCC : 5331	TCC : R
	DESCRIPCION : IZI*IMPORTACIONES DRAFALC	CPADRE ABAD	PE
	MODO DE ENTRADA: 510 - CHIP		

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

M-OPS-04/01

Página 7 de 17



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2

Fecha y hora de transacción	Transacción Autorizada	Número de tarjeta	Monto	Código de Autorización	Código de respuesta = Aprobado
22/10/25 20:52:50	AUTH 641 001	0002024082204122130	9,993.00	010264	000000000 00136 05331 08/008 435704 00 A/A 000 NVN6

[Ver imagen en la siguiente página]

izipay

ID: 1023015249421604

COMPRAS

IZI*IMPORTACIONES DRAFALCE(5881892)
JR NUEVA ESPERANZA 525
PADRE ABAD
LOTE:0001 TERM:56411299

*****4570 (C)

AP: 010264 REF: 0001
FECHA: 22/10/25 HORA: 20:52 TIPO: VISA

TOTAL: S/ 9,993.00

FIRMA: 

TEL: _____

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 78 07 13 18 12 AF 61 CB

***** VERSION A8.20011 *****

30. De los citados medios probatorios se verifica lo siguiente:

Tarjeta N°	4890-****-****-4570
Cuenta	4890-****-****-4562
Importe S/	9 993,00
Fecha y hora	22/10/2025 – 20:52:50 horas
Código de autorización	010264
Establecimiento	IZI*IMPORTACIONES DRAFALC
Código de respuesta	00 AA 00
Modo de entrada	510 CHIP
Firma	Sí

31. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 9 993,00 se realizó el 22 de octubre de 2025 a las 20:52:50 horas, con el código de autorización N° 010264, en el establecimiento comercial IZI*IMPORTACIONES DRAFALC,

M-OPS-04/01



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2

y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que la Caja se encontraba legalmente facultada a cargarla en la tarjeta de crédito del consumidor.

32. Adicionalmente, la Caja presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada de manera preventiva, el 22 de octubre de 2025 a las 20:53:26 horas; es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada, conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

[Ver imagen en la siguiente página]

Reporte

N° de
cuenta de
la Tarjeta
de Crédito

Tarjeta
Bloqueada

La Tarjeta paso de: A
(Activa) a W (Bloqueo
Preventivo)

ORG	CLAV	SECU	TI PO	CODIGO CAMPO	OCUR	LONG	FECHA INGRESO	HORA INGRESO	USUARIO	TERMI NAL	ANTERIOR	NUEVO
641	0004890680018634570	0001	ED	301		2	20251022	20532645	MNT001	Z102	A	W

33. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 9 993,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
34. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, el señor Peña formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

35. El señor Peña señaló que las operaciones fueron autorizadas luego de recibir una llamada de un supuesto representante de la denunciada, quien le ofreció un pago de membresía menor al que tenía; posteriormente, recibió la visita de un *courier* en su centro de trabajo, quien procedió a cortar la tarjeta y lacrarla.
36. Por su parte, la Caja alegó que se ha producido la ruptura del nexo causal, debido a que un tercero usó mecanismos fraudulentos para poseer la tarjeta de crédito del denunciante, y por la imprudencia de la denunciante al no seguir las medidas de seguridad que todo tarjetahabiente debe cumplir y que incluso informa a todos sus clientes.
37. Para acreditar sus alegaciones, el señor Peña presentó los siguientes medios probatorios: (i) Hoja de Reclamación de fecha 23 de octubre de 2025, y, (ii) la denuncia policial que presentó ante la Comisaria La Huayrona de fecha 23 de octubre de 2025; dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2****DETALLE DE LA QUEJA, REQUERIMIENTO O RECLAMO**

Cliente indica que no reconoce el movimiento pendiente en posteo del día 22/10/2025 hora 8.52 en Importación Trasal por el importe de S/. 9,993.00, manifiesta que un personal de Cencosud le llamo para cambiar de tarjeta porque le iban a anular la membresía, Menciona que se entero del consumo mediante la alerta enviado a su correo.

[Flg. PendientePosteo] : [Si] [TerceraPersonal] : [No]

Denuncia policial

[Ver imagen en la siguiente página]

CONTENIDO

- ACTA DE DENUNCIA VERBAL --- EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, SIENDO LAS 11:00 DEL 23OCT25, EN UNA DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION POLICIAL DEINPOL CIA PNP LA HUAYRONA, SE HIZO PRESENTE LA PERSONA DE HUGO OSCAR PEÑA LANDA (48), NATURAL DE JUNIN, ESTADO CIVIL CASADO, GRADO DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR, OCUPACION MECANICO, NACIDO EL 04JUL77, HIJO DE VICENTE Y RAINA, CON CORREO ELECTRONICO HUGOBOSS4477@GMAIL.COM., CON CEL N° 998002955, DOMICILIADO EN LA AV. METROPOLITANA NRO. 1210 - ATE, IDENTIFICADO CON DNI N° 10790920, QUIEN SEÑALA QUE EL DIA MARTES 21OCT25 RECEPCIONO LLAMADAS TELEFONICAS PROVENIENTES DEL NUMERO 6107900 IDENTIFICADO COMO NUMERO DE SUPERMERCADOS METRO, EN DONDE LE INDICARON QUE SU MEMBRESIA IBA A VENCER Y TENIA QUE CANCELAR UN MONTO DE CIENTO CUARENTA CINCO SOLES (S/. 145.00), LO QUE LE SORPRENDIÓ AL RECURRENTE YA QUE HABIA PAGADO EL MONTO MENSUAL, Y LE RESPONDIERON QUE UN REPRESENTANTE SE IBA A CONTACTAR CON ÉL PARA QUE COORDINAR MEJOR, ES ASÍ QUE AL MINUTO RECEPCIONÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 904769321, ESCUCHANDO UNA VOZ MASCULINA QUE DIJO SER REPRESENTANTE DE SUPERMERCADOS METRO CENCOSUD, DÁNDOLE LA OPCIÓN DE CAMBIARSE A UNA TARJETA CLÁSICA Y ASÍ PAGARÍA TREINTA Y NUEVE SOLES (S/. 39.00) POR LA MEMBRESÍA, Y EL RECURRENTE ACEPTÓ, LE RESPONDIERON QUE SE PODÍAN ACERCARSE A SU DOMICILIO PARA QUE LE HAGAN ENTREGA DE SU NUEVA TARJETA, EL RECURRENTE LE SEÑALÓ QUE LO MEJOR SERÍA EN SU CENTRO DE LABORES UBICADO EN LA AV. EL PARQUE S/N (REVISIONES TÉCNICAS CHECK Y GO) CANTO REY S.J.L., ES ASÍ QUE LE MANIFESTARON QUE IRÍA UN COURRIER DE LA EMPRESA PROSEGUR Y QUE EN ESE MOMENTO IBAN A CORTAR SU TARJETA ASIMISMO FIRMARÍA DOCUMENTACIÓN Y POSTERIORMENTE A LOS TRES DÍAS TENÍA QUE RECOGER SU NUEVA TARJETA EN CUALQUIER PUNTO METRO CENCOSUD, LUEGO DE ELLO RECEPCIONÓ VARIAS LLAMADAS TELEFONICAS PROVENIENTE DEL ÚLTIMO NÚMERO SEÑALADO, EN DONDE LE INDICABAN DE DIFERENTES MANERAS PARA QUE ENTREGUE SU TARJETA Y PROCEDA EL CAMBIO, ES ASÍ QUE PREVIA COORDINACIÓN, UN SUJETO VESTIDO CON CASACA DE LA EMPRESA PROSEGUR Y SU RESPECTIVO FOTOSHECK ACUDIÓ A SU TRABAJO EL DÍA 22OCT25 A LAS 16:00 HRS., QUIEN LE PIDIÓ SU TARJETA N° 4890680018634570 DE LA EMPRESA CENCOSUD, EL RECURRENTE SEÑALÓ QUE LO ENTREGARÍA EN UNA DE LAS AGENCIAS, SIN EMBARGO DICHO SUJETO QUE NO SE IDENTIFICÓ CON NINGÚN DATO LE INSISTIÓ SEÑALÁNDOLE QUE Y TENÍA QUE CORTARLO Y LACRARLO, ES ASÍ QUE LO CONVENCÍÓ, Y LUEGO DE ENTREGAR LA TARJETA EFECTIVAMENTE EL SUJETO LO CORTÓ EN DOS PEDAZOS, LE HIZO FIRMAR DOCUMENTACIÓN Y SE RETIRÓ DEL LUGAR LLEVÁNDOSE CONTIGO LA MITAD DE TARJETA QUE CONTENÍA EL CHIP, POSTERIOR A ELLO HOY 23OCT25 AL REVISAR LA BANDEJA DE ENTRADA DE SU CORREO ELECTRONICO

TRES SOLES (S/. 9,993.00), TRANSACCION QUE NO LO RECONOCE, ES POR ELLO QUE PROCEDIO A BOLQUEARLA. LO QUE DENUNCIA A LA PNP PARA FINES DEL CASO. --- SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DIA SE POR CONCLUIDA LA PRESENTE, FIRMANDO A CONTINUACION EL RECURRENTE, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EN PRESENCIA DEL INSTRUCTOR QUE CERTIFICA

38. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 21 de octubre de 2025 el denunciante recibió una llamada telefónica del número 904769321 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador de la Caja, quien le habría ofrecido cambiarse de tarjeta y pagar un importe menor por la membresía, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, al cual le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
39. Al respecto, de la revisión de la página web de la Caja¹¹, se verifica que los números que corresponden a su banca telefónica son los siguientes 01 6107900 (Lima) y 080100420 (provincias), tal y como se aprecia a continuación:

¹¹ Ver: <https://www.tarjetacencosud.pe/centro-de-ayuda/> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



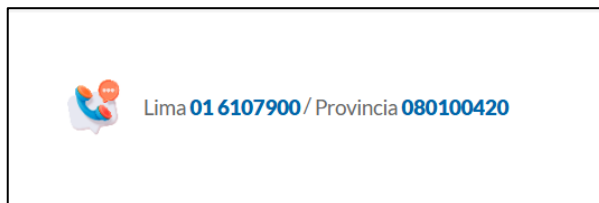
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2



40. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por el señor Peña, el número desde el cual se comunicaron con él - 904769321 - no correspondía a una línea telefónica oficial de la entidad financiera, y pese a ello, el denunciante permitió que terceras personas tengan acceso a los datos de su tarjeta.
41. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
42. Aunado a ello, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que la Caja haya encomendado la gestión de recojo de la tarjeta de crédito del denunciante en atención al otorgamiento de mejoras referidas a reducir el pago por concepto de membresía, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en estos extremos.
43. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Peña, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Caja le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹², tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:



44. En tal sentido, aun cuando la Caja se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Caja ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de acceder a un beneficio en su tarjeta de crédito.

¹² Ver: <https://www.tarjetacencosud.pe/faq/consejos-adicionales/> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2**

45. Sobre el particular, el artículo 104° del Código dispone que el proveedor se exonera de responsabilidad si se demuestra la imprudencia del consumidor afectado. Así, si bien el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas obliga a las entidades financieras a demostrar la validez de una operación no reconocida por el titular del medio de pago, no es menos cierto que el Código es una norma de mayor jerarquía, que prevé expresamente la liberación de responsabilidad administrativa ante determinadas causales, siendo una de ellas la imprudencia del propio consumidor afectado.
46. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que ocasionó la operación denunciada, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
47. Por lo tanto, la participación del consumidor en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.
48. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente, pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes de la Caja informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
49. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la Caja.

Sobre el alegato (ii)

50. El señor Peña señaló que no se activaron los mecanismos de alerta, toda vez que no recibió comunicación telefónica, mensaje de texto ni correo electrónico para verificar la autenticidad de la operación.
51. Sobre el particular, de conformidad con lo expuesto en el acápite relativo al Reglamento de Ciberseguridad, se advierte que la transacción materia de autos corresponde a un consumo efectuado con una tarjeta de crédito emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, procesada a través de un terminal de punto de venta (POS).
52. En consecuencia, el estándar de seguridad aplicable al presente supuesto es el previsto en el artículo 9° del Reglamento, el cual faculta a las entidades financieras a procesar cargos siempre que medie la lectura del chip y la suscripción del comprobante de pago (*voucher*) por el titular. Dichos elementos configuran la manifestación de voluntad del tarjetahabiente, no resultando exigible, por mandato reglamentario, la implementación de validaciones reforzadas adicionales, como las indicadas por el denunciante.
53. En este punto, es necesario indicar que, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente y los datos consignados en el *voucher*, en operaciones de consumo presenciales, no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra; es por ello, que el Reglamento impone dicha obligación a los establecimientos comerciales.
54. En ese sentido, corresponde desestimar el alegato formulado por la denunciante en este



extremo.

Sobre el alegato (iii)

55. El señor Peña cuestionó que la operación se realizó en una ciudad distinta a la que pertenece, sin que se activaran los controles antifraude ni las verificaciones adicionales correspondientes; y, como consecuencia, se vienen realizando gestiones de cobranza por una deuda que no reconoce haber solicitado.
56. Sin embargo, se debe indicar que conforme a lo señalado en el considerando 26 de la presente resolución, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, solo debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
57. Siendo así, de cara a verificar la responsabilidad de la entidad financiera en la realización de un consumo con tarjeta de crédito en un establecimiento comercial físico, toma relevancia saber si la entidad financiera cuenta o no con una orden de pago – *voucher* – suscrito, pues su obligación no es la de verificar la identidad del tarjetahabiente.
58. En ese sentido, el hecho de que el denunciante desconozca la operación porque fue realizada en una ciudad distinta a la que reside, no es relevante en este caso, pues de los medios probatorios ha quedado acreditado que la operación fue realizada de manera válida y contó con una orden de pago debidamente suscrita. Además, no debe perderse de vista que el propio consumidor entregó su tarjeta de crédito a terceras personas, quienes pudieron manipularla y realizar operaciones en puntos geográficos donde no se encontraba el consumidor.
59. Asimismo, el señor Peña señaló que la Caja viene realizándole gestiones de cobranza por el consumo no reconocido; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la entidad denunciada se encuentra facultada para realizar dichas acciones de cobranza, en tanto ha quedado demostrado que la operación fue realizada válidamente. Ello, además, considerando que ante la entidad financiera se cumplieron los requisitos establecidos para su validación, por lo que corresponde reconocer la existencia de la obligación y, en consecuencia, la legitimidad de los cobros por la deuda generada.
60. Por lo tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 489068-****4570 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado Caja Rural de Ahorro y Crédito Cencosud Scotía Perú S.A, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 489068-****4570 del denunciante, toda vez que se ha verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0135-2026/PS2**

disponer el archivo por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: (a) las operaciones fueron autorizadas luego de recibir una llamada de un supuesto representante de la denunciada, quien le ofreció un pago de membresía menor al que tenía; posteriormente, recibió la visita de un *courier* en su centro de trabajo, quien procedió a cortar la tarjeta y lacrarla; (b) no se activaron los mecanismos de alerta, toda vez que no recibió comunicación telefónica, mensaje de texto ni correo electrónico para verificar la autenticidad de la operación; (c) la operación se realizó en una ciudad distinta a la que pertenece, sin que se activaran los controles antifraude ni las verificaciones adicionales correspondientes; y, como consecuencia, se vienen realizando gestiones de cobranza por una deuda que no reconoce haber solicitado:

Fecha	Detalle	Importe S/
22/10/2025	IZI*IMPORTACIONES DRAFALC	9 993,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹³, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁴.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.